

감사결과처분(요구)서

일련번호	6	감사자	○○○		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	○○○○○○○○○○○○○ (○○○○○○○○○○○○○)	처분요구일자	2022. . .	회신기일	처분요구일로부터 1개월 이내

○○○○○○○○○○○○○

(행정상 통보)

제 목 직접생산 확인서 징구 소홀

관 계 기 관 ○○○○○○○○○○○○

내 용

1. 업무처리기준

○ 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제6조(중소기업자간 경쟁 제품의 지정)에 의거 중소벤처기업부장관은 중소기업자가 직접 생산·제공하는 제품으로서 판로 확대가 필요하다고 인정되는 제품을 중소기업자간 경쟁 제품으로 지정할 수 있으며,

－ 동법 제9조(직접생산의 확인 등)에 의거 공공기관의 장은 중소기업자간 경쟁의 방법으로 제품조달계약을 체결하거나, *다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로서 대통령령으로 정하는 금액(1천만원) 이○○ 제품 조달계약을 체결하려면 그 중소기업자의 직접생산 여부를 확인하여야 함.

※ 제9조(직접생산의 확인 등) 제1항

－ 국가를당사자로하는계약에관한법률 제7조 단서 또는 지방자치단체를 당사자로하는계약에관한법률 제9조 제1항 단서에 따라 경쟁제품에 대하여 수의계약의 방법으로 계약을 체결하는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우

2. 현황 및 지적사항

○ 중소기업자간 경쟁제품 구매 현황

(단위: 천원)

계 약 명	계약금액 (천원)	계약업체	업체 소재지	계약일	비고
2020년 ○○주차장 안내표지판 구매·설치	9,900	㈜○○	○○ ○○	2020-11-27	

- ○○○○○○○○○○○○에서는 “2020년 ○○주차장 안내표지판 구매·설치”를 계약체결 후 준공처리 하였으나, 해당 구매 물품의 경우 중소기업자간 경쟁 제품으로 “중소기업제품 구매 촉진 및 판로지원에 관한 법률” 제9조(직접 생산의 확인 등)에 의거 계약상대자[(주)○○]가 해당 물품을 직접 생산하는지 여부를 발주처에서 확인(직접생산 확인서 징구 등)하여야 함에도, 직접생산 여부를 미확인 하는 등 관련 업무 추진을 소홀히 한 사실이 있음.

(※ 계약상대자의 경우 직접생산 확인서 소지 업체로 확인 됨)

3. 조치할 사항

- 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【○○○○○○○○○○○○○○○】
- 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련